



P U T U S A N

Nomor 517Pid.B/2026/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO**;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Batalyon A Sat 3 Pelopor, Jl. Kavling Keuangan, RT/RW: 004/006, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Januari 2026;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan tanggal 17 Maret 2026;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2026 sampai dengan tanggal 07 April 2026;
5. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 06 Juni 2026;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 617/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 09 Maret 2026, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2026/PN Tng tanggal 09 Maret 2026, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", yang melanggar Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa uang yang dicuri sebesar Rp955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI Type Note 9. Warna Hijau.
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Type A3 Warna Ungu.

Dikembalikan kepada saksi Erwin;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulagi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Desember tahun 2025 sekira pukul 17.02 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2025 bertempat rumah yang beralamat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili perkara ini **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan saksi Erwin bersama keluarga pergi ke Jakarta Pusat dan di rumah saksi Erwin hanya ada pembantu saksi Erwin yaitu Terdakwa. Kemudian Terdakwa sekira pukul 17.02 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu tergeletak diatas tempat tidur anak saksi Erwin. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu dan memasukannya ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Terdakwa kemudian membuka laci di lemari yang berada di kamar anak saksi Erwin dan Terdakwa mengambil uang dalam pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memasukan uang tersebut ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur saksi Erwin dan saksi Ellen Farida yang tidak terkunci dan posisi kamarnya berhadapan dengan kamar anak saksi Erwin. Terdakwa kemudian masuk dan langsung mencari barang berharga di dalam lemari kamar. Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di dalam kamar milik saksi Erwin, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau yang berada di dalam kamar saksi Erwin. Terdakwa kemudian memasukan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Terdakwa kemudian kembali ke kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil 1 (satu) stel pakaian Terdakwa, lalu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berjalan kaki sampai ke depan cluster Sutera Feronia dan mencoba memesan Ojek Online menuju ke Cikarang, namun tidak bisa dikarenakan jarak pengantaran yang tidak terjangkau sehingga Terdakwa bertanya kepada salah satu driver ojek online. Kemudian salah satu driver ojek online bersedia mengantarkan Terdakwa sampai ke Cikarang dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di Cikarang Terdakwa kembali ke rumah kosan Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi mencari kontrakan yang baru. Terdakwa kemudian menyewa sebuah apartemen di apartemen Graand Pramuka, di Jakarta Timur selama 2 hari.

Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB saksi Erwin bersama dengan keluarga saksi Erwin sudah berada di rumah, namun setelah sampai rumah Saksi Erwin mendapati lampu di rumah saksi Erwin mati semua. Kemudian Saksi Erwin menaikan meteran dan pada saat saksi Erwin sudah berada didalam rumah, saksi Erwin mendapati pembantu saksi Erwin yaitu Terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah saksi Erwin. Selanjutnya saksi Erwin mengecek lemari yang berada di dalam kamar saksi Erwin dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi Erwin marah – marah atas kehilangan uang dan handphone tersebut.

Terdakwa sudah menggunakan uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya untuk biaya transportasi kesana kemari dan untuk membeli keperluan pribadi. Bahwa 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa jual, tetapi belum sempat Terdakwa jual. Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi M. ABDULAH ROFI pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Apartemen Green Pramuka Square Jakarta Timur. Terdakwa kemudian di bawa di Polsek Serpong dan sisa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau, dan 1 (satu) Unit Handphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erwin mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa** SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Desember tahun 2025 sekira pukul 17.02 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat rumah yang beralamat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang mengadili perkara ini "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan saksi Erwin bersama keluarga pergi ke Jakarta Pusat dan di rumah saksi Erwin hanya ada pembantu saksi Erwin yaitu Terdakwa. Kemudian Terdakwa sekira pukul 17.02 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu tergeletak diatas tempat tidur anak saksi Erwin. Terdakwa kemudian masuk ke kamar tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu dan memasukannya ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Terdakwa kemudian membuka laci di lemari yang berada di kamar anak saksi Erwin dan Terdakwa mengambil uang dalam pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian memasukan uang tersebut ke dalam saku celana Terdawa sebelah kanan. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur saksi Erwin dan saksi Ellen Farida yang tidak terkunci dan posisi kamarnya berhadapan dengan kamar anak saksi Erwin. Terdakwa kemudian masuk dan langsung mencari barang berharga di dalam lemari kamar. Terdakwa kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada di dalam lemari yang berada di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar milik saksi Erwin, Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau yang berada di dalam kamar saksi Erwin. Terdakwa kemudian memasukan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Terdakwa kemudian kembali ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa keluar rumah. Terdakwa kemudian berjalan kaki sampai ke depan cluster Sutera Feronia dan Terdakwa meminta satu driver ojek online untuk mengantarkan Terdakwa ke Cikarang dengan biaya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Di Cikarang Terdakwa kembali ke rumah kosan Terdakwa, Terdakwa kemudian pergi mencari kontrakan yang baru. Terdakwa kemudian menyewa sebuah apartemen di apartemen Graand Pramuka, di Jakarta Timur selama 2 hari.

Kemudian sekitar pukul 21.39 WIB saksi Erwin bersama dengan keluarga saksi Erwin sudah berada di rumah dan saksi Erwin mendapati pembantu saksi Erwin yaitu Terdakwa sudah tidak berada di dalam rumah saksi Erwin. Selanjutnya saksi Erwin mengecek lemari yang berada di dalam kamar saksi Erwin dan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu milik saksi sudah tidak ada.

Terdakwa sudah menggunakan uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya untuk biaya transportasi kesana kemari dan untuk membeli keperluan pribadi. Bahwa 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa jual, tetapi belum sempat Terdakwa jual. Terdakwa kemudian diamankan oleh saksi M. ABDULAH ROFI pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Apartemen Green Pramuka Square Jakarta Timur. Terdakwa kemudian di bawa di Polsek Serpong dan sisa uang yang Terdakwa ambil sebesar Rp. 955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau, dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erwin mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi E R W I N, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah mengamankan pelaku pencurian barang - barang milik saksi korban yang kejadian pencuriannya pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 17.02 Wib di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa barang- barang yang telah dicuri oleh pelaku yaitu, uang tunai sebesar Rp. 20.000.000, 1(satu) unit Hanphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau, 1 (satu) Unit Hanphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu;
- Bahwa pelaku pencurian barang milik saksi berjumlah 1(satu) orang yaitu SEKAR DHANIE;
- Bahwa pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 17.02 Wib di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, pada saat saksi bersama keluarga pergi ke Jakarta Pusat sekitar pukul 16.30 WIB, dan dirumah hanya ada pembantu yaitu Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai rumah mendapati lampu dirumah saksi mati semua, sehingga saksi mencari meteran lampu tersebut, selanjutnya meteran saksi naikan melihat Terdakwa sudah tidak berada didalam rumah, selanjutnya saksi mengecek lemari yang berada didalam kamar, mendapati uang yang berada didalam lemari saksi tersebut sudah tidak ada, 1 (satu) unit Hanphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau, yang berada dikasur anak sudah tidak ada dan 1(satu) Unit Hanphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu, yang bearada di dalam lemari kamar juga tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi bersama ROFI pergi ke tempat Terdakwa yang kirim lokasi ke istri Sdri. ELEN. Kemudian setelah tiba didaerah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



karawang ternyata Sdri. SEKAR DHANIE sudah lama tidak ada kembali ke Karawang, kemudian saksi kembali ke rumah saksi dan sampai rumah tanggal 27 Desember 2025, sekitar pukul 02.00 WIB. Kemudian pada saat sudah pagi hari istri saksi Sdri. ELEN memberitahukan kepada Sdr. ROFI bahwa mendapatkan nomor Handphone anaknya Sdri. SEKAR DHANIE, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 13.00 WIB mendapatkan kabar bahwa Sdr. ROFI sudah mendapatkan Sdri. SEKAR DHANIE, sehingga saksi bersama dengan istri saksi Sdr. ELEN mendapatkan kabar tersebut langsung bahagia, sehingga Sdr. ROFI dan saksi berjanjian untuk bertemu dengan saksi di Polsek Serpong, setelah Sdr. ROFI bersama dengan Sdri. SEKAR DHANIE turun dari mobil dan selanjutnya di serahkan kepada pihak yang berwajib Polsek Serpong;

2. Saksi Saksi ELLEN FARIDA, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan laporan yang di buat oleh suami saksi yang Bernama SDr. ERWIN ,dengan laporan polisi Nomor : B / 86 / XII / 2025 / SPKT / POLSEK SERPONG / POLRES TANGERANG SELATAN / POLDA METRO JAYA, tanggal 28 Desember 2025 yaitu telah terjadi pencurian 2 (satu) Unit Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk OPPO Type A3 dan 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 9 berikut Uang tunai sebesar Rp. 20.000,000,., (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2025 sekira jam 17.05 Wib di rumah saksi yang beralamat Jl. Feronia 2 Rt.004/016 Ke. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa 1 (satu) Handphone merk REDMI NOTE 9 saksi simpan di dalam lemari kamar dan 1 (satu) Handphone merk OPPO TYPE A3 tersebut saksi disimpan di Kamar anak kemudiian Uang tunai sebesar Rp. 20.000,000,., (dua puluh juta rupiah) saksi simpan di dalam lemari kamar, Adapun lokasi kamar saksi dan suami saksi berada di lantai 2;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi dan suami berikut anak-anak saksi dan baby sitter sdri. Sari sedang berada di Jakarta pusat sedang berada di rumah teman saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2025 sekira jam 16.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke polsek serpong untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi M. ABDUL ROFI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sama dengan yang ada di berkas perkara sewaktu saksi memberikan keterangannya dalam penyidikan di kepolisian;
- Bahwa Saksi telah mengamankan pelaku pencurian barang - barang milik Sdr. ERWIN;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 17.02 Wib di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa ERWIN merupakan Boss atau majikan saksi dan saksi kenal dengan Sdr. ERWIN sudah sekitar 6 (enam) Bulan serta saksi tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di daerah Jakarta Pusat, dan saksi mengetahui bahwa barang-barang milik Sdr. ERWIN yang dicuri yaitu pada saat kami kembali pulang dari Jakarta Pusat, kemudian saya melihat rumah mati lampu, kemudian oleh Sdr. ERWIN lampunya dinyalakan, selanjutnya Sdr. ERWIN dan Sdri. ELEN sedang masuk ke rumah sambil berteriak "mbak mbak mbak" namun tidak ada yang keluar menemui Sdri. ELEN;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang Rp.20.000.000,-, 1(satu) unit Hanphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1(satu) Unit Hanphobe OPPO Type : A3, Warna : Ungu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Alm) ERENS MONEY dan dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Sdr ERWIN dan Sdri ELLEN FARIDA pada hari Jumat, 26 Desember 2025 sekitar pukul 17.02 WIB di Cluster Sutera Feronia, Jl. Feronia 2, RT 004/016, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk OPPO Tipe A3 warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Tipe Redmi Note 9 warna hijau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja kepada Sdr ERWIN dan Sdri ELLEN FARIDA sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) mulai hari Jumat tanggal 26 Desember 2025;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk biaya transportasi kesana kemari dan untuk membeli keperluan pribadi. Lalu 2 (dua) buah handphone yang Terdakwa ambil rencananya akan Terdakwa jual. Saat ini uang yang Terdakwa curi hanya sisa Rp. 955.000 (sembilan ratus lima puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari lemari yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu secara pasti ada dalam laci lemari dan 1 (satu) buah handphone Merk Xia OPPO tipe A3 warna ungu tergeletak diatas tempat tidur kamar Dari kamar anak Sdr ERWIN dan Sdri ELLEN FARIDA;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari pemilik. dan pada saat pemilik rumah tidak ada di rumah yang ada hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pencurian uang dan handphone milik majikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Sisa uang yang dicuri sebesar Rp. 955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone REDMI Type Note 9. Warna Hijau.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO Type A3 Warna Ungu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Saksi Erwin



bersama keluarga pergi ke Jakarta Pusat sehingga di rumah hanya ada pembantu saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.02 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu terletak diatas tempat tidur anak lalu mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celananya, kemudian Terdakwa membuka laci yang berada di kamar anak dan mengambil uang dalam pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukan ke saku celananya. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur saksi Erwin dan saksi Ellen Farida yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam lemari juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI Type Note 9, Warna : Hijau dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa elanjutnya keluar rumah dan berjalan kaki sampai ke depan cluster Sutera Feronia dan Terdakwa memiesan ojek online untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kos nya di Cikarang dengan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa sebuah apartemen di apartemen Graand Pramuka, di Jakarta Timur selama 2 hari;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan biaya transportasi kesana kemari dan membeli keperluan pribadi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu, rencananya akan dijual, keburu diamankan oleh saksi M. ABDULAH ROFI pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Apartemen Green Pramuka Square Jakarta Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erwin mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu, Kesatu melanggar Pasal 362 KUHP atau



Kedua melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dalam hal pembuktian Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu, yang tentunya dakwaan tersebut adalah yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, untuk itu sebagaimana fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, tidak terkecuali termasuk diri **SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO** dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Para Terdakwa dalam perkara ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil itu sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki padahal ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak / pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Juma't tanggal 26 Desember 2025 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di Jl. Feronia RT. 004 RW. 016 Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Saksi Erwin bersama keluarga pergi ke Jakarta Pusat sehingga di rumah hanya ada pembantu saksi yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.02 WIB Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu terletak diatas tempat tidur anak lalu mengambil handphone tersebut dan memasukannya ke dalam saku celananya, kemudian Terdakwa membuka laci yang berada di kamar anak dan mengambil uang dalam pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu) dan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan memasukan ke saku celananya. Terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar tidur saksi Erwin dan saksi Ellen Farida yang tidak terkunci dan mengambil uang tunai sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam lemari juga mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI Type Note 9, Warna : Hijau dan memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kamar Terdakwa elanjutnya keluar rumah dan berjalan kaki sampai ke depan cluster Sutera Feronia dan Terdakwa memiesan ojek online untuk mengantarkan Terdakwa ke ke rumah kos nya di Cikarang dengan biaya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyewa sebuah apartemen di apartemen Graand Pramuka, di Jakarta Timur selama 2 hari;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan biaya transportasi kesana kemari dan membeli keperluan pribadi, sedangkan 1 (satu) unit Handphone REDMI Type : Note 9, Warna : Hijau dan 1 (satu) Unit Handphone OPPO Type : A3, Warna : Ungu, rencananya akan dijual, keburu diamankan oleh saksi M. ABDULAH ROFI pada hari Minggu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Apartemen Green Pramuka Square Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erwin mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 476 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di rumah majikan sendiri yang seyogyanya menjaga rumah majikannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SEKAR DHANIE Ad (Alm) SULAMTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa uang yang dicuri sebesar Rp955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI Type Note 9. Warna Hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO Type A3 Warna Ungu.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Erwin;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, oleh Kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mangapul Girsang, S.H. dan Toni Irfan, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang serta dihadiri oleh Sinta Ratnaningsih, S.H. Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MANGAPUL GIRSANG, S.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

TONI IRFAN, S.H.

Panitera Pengganti,

YETTI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 517/Pid.B/2026/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)